

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

Утверждено
Приказом Генерального директора ООО МКК «Алистар» № 11
от «23» марта 2026 г.



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ **Договора потребительского кредита (займа)**

г. Москва 2026 г.

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

Общие условия договора потребительского кредита (займа) (далее - Общие условия) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Гражданским Кодексом РФ и иными законодательными актами Российской Федерации. Общие условия содержат перечень прав и обязанностей сторон по договору потребительского кредита (займа), устанавливаемых ООО МКК «Алистар» (далее - Общество) в одностороннем порядке в целях многократного применения.

1) Общество, Кредитор - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Алистар», ОГРН 1247700596659, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 24 030 45 010104, ИНН/КПП 9704249544/770401001.

2) Кредитор является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, действующей в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»: Саморегулируемая организация Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»). Кредитор 21.01.2025 г. внесен в реестр членов Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» за № 01 25 030 77 2207.

Термины и определения

Заемщик, Клиент - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или получившее потребительский займ (микрозайм).

Заем - нецелевые денежные средства, предоставленные Обществом Заемщику на основании Договора потребительского кредита (займа), в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Договор потребительского кредита (займа), Договор - договор, заключенный между Обществом и Клиентом в порядке, определенном Правилами предоставления займов (микрозаймов) Общества, и состоящий из Общих условий договора потребительского кредита (займа) и Индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа).

Заявление о предоставлении займа, Заявление - документ, подписанный Заемщиком, содержащий информацию о Заемщике, предоставленную им при обращении в офис Кредитора, необходимую Кредитору для принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении Займа. Заявление содержит волеизъявление Заемщика на получение Займа на определенный срок и на определенную сумму.

Официальный сайт - сайт Кредитора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности Кредитора: <https://celfin.ru/>;

Онлайн-займ - Договор займа, заключенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным разрешенным законом способом, при котором взаимодействие Заемщика с Кредитором осуществляется дистанционно, и сумма Займа по которому предоставлена Заемщику в безналичной форме (включая перевод денежных средств без открытия счета);

Личный кабинет - информационный ресурс, который размещен на Официальном сайте Кредитора (<https://celfin.ru/>), позволяющий Заемщику получать информацию об исполнении им своих обязанностей по Договору займа, а также взаимодействовать с Кредитором посредством обмена сообщениями с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющийся закрытым разделом для зарегистрированных пользователей официального сайта Кредитора (<https://celfin.ru/>) с набором сервисов, позволяющих осуществлять взаимодействие Кредитора и Заемщика, включая обмен информацией и проведение отдельных операций. Регистрация Заемщика осуществляется автоматически при первичном обращении Заемщика за Займом, пароль для доступа к Личному кабинету высылается Заемщику посредством направления ему СМС-сообщения на телефонный номер, указанный Заемщиком в Заявлении о предоставлении Займа. Использование Личного кабинета лицом, не являющимся Заемщиком, недопустимо;

Офис - клиентский офис Кредитора, в котором работниками Кредитора - Менеджерами по выдаче займов - производятся консультации Заемщиков по условиям предоставления, использования и возврата потребительских займов, прием Заявлений о предоставлении Займа и оформление документов, необходимых для предоставления Займа Заемщику.

Менеджер по выдаче займов, Менеджер - работник, уполномоченный Кредитором на взаимодействие с Заемщиком, оказания финансовых услуг в части разъяснений условий договоров

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

и иных документов в отношении финансовой услуги, которую Заёмщик намерен получить, оформление документов, необходимых для предоставления Займа и выдачу Займа.

Скоринг - проведение экспертной оценки предоставленных при обращении за Займом данных Заёмщика, экспресс-оценка кредитоспособности Заёмщика, осуществляемые работниками Общества, в том числе с использованием специальных математических моделей, а также информации, полученной, в специализированных базах данных, таких как Каталог кредитных историй Бюро кредитных историй (с согласия Заёмщика), АС «Российский паспорт» Главного управления по вопросам миграции МВД России, Банк данных исполнительных производств и Банк лиц, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступления, Федеральной службы судебных приставов России и иных.

Полное досрочное погашение Займа - оплата Заёмщиком суммы Займа и начисленных процентов до наступления срока возврата последнего очередного платежа по Договору займа согласно Графику платежей;

Частичное досрочное погашение - оплата Заёмщиком до наступления срока возврата Займа части суммы Займа с учетом начисленных по Договору займа процентов, рассчитанных на дату оплаты части Займа;

Реструктуризация задолженности - решение Кредитора в отношении задолженности Заемщика, влекущее изменение порядка и (или) решение Кредитора в отношении задолженности Заёмщика, влекущее изменение порядка и (или) срока возврата и (или) размера задолженности, в том числе полное или частичное прощение суммы основного долга и (или) начисленных процентов, уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, пени) за несвоевременный возврат суммы займа, рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер по взысканию задолженности без ее прощения;

Пролонгация Договора - разновидность Реструктуризации задолженности, осуществляемая путем заключения между Заёмщиком и Кредитором Соглашения о продлении срока возврата займа, то есть о переносе срока возврата займа на более позднюю дату при соблюдении иных условий, установленных условиями Договора займа.

Обращение - направленное Кредитору Заёмщиком в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа, позволяющего достоверно идентифицировать Заёмщика, заявление, жалоба, просьба или предложение, касающееся оказания Кредитором финансовых услуг или исполнения Заёмщиком условий Договора.

3) Требования к Заемщику, установленные Кредитором, выполнение которых является обязательным для предоставления Займа

Заемщиками могут стать только лица, которые на момент подписания Заявления о предоставлении займа отвечают следующим требованиям:

- является физическим лицом;
- старше 18 лет;
- являются гражданами Российской Федерации;
- обладают паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- имеют постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации;
- являются полностью дееспособными, что означает, что в отношении лица отсутствуют решения суда о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным; не обладают признаками, явно свидетельствующие о неспособности лица в полной мере осознавать и контролировать свои действия; не состоят на учете в психоневрологическом диспансере или наркологическом диспансере.
- на момент обращения за Займом Заёмщик обладает регулярным ежемесячным денежным доходом, позволяющим беспрепятственно вернуть Сумму займа, а также проценты по нему, в срок, предусмотренный Договором займа;
- имеют мобильный телефон и постоянную возможность пользоваться им.

4) Сроки рассмотрения, оформленного Заёмщиком Заявления о предоставлении займа и принятия Кредитором решения относительно этого Заявления, а также перечень документов и дополнительной информации, необходимых для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки кредитоспособности Заёмщика

Кредитор рассматривает и принимает решение относительно оформленного Заёмщиком Заявления о предоставлении займа в присутствии Заёмщика в день его обращения к Кредитору бесплатно в течение 15 минут с момента получения от Заёмщика всех необходимых документов и исчерпывающей информации, предоставляемой Заёмщиком.

Кредитор рассматривает и принимает предварительное решение относительно заявления Заёмщика о предоставлении Займа, предоставленного Кредитору на рассмотрение через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», не позднее дня, следующего за днем подачи Заявления на рассмотрение.

Окончательное решение Кредитор принимает после личного обращения Заёмщика в Офис Кредитора с последующей проверкой данных, указанных в Заявлении Заёмщика. Окончательное решение Кредитора может отличаться от предварительного решения, как в части одобрения Займа, так и в части размера суммы Займа.

Перечень документов, предоставляемых и подписываемых Заёмщиком для рассмотрения Кредитором Заявления о предоставлении займа:

- 1) Паспорт гражданина Российской Федерации;
- 2) Согласие на обработку персональных данных
- 3) Согласие на запрос кредитной истории (кредитного отчета)

Документы, указанные в пунктах 2 и 3, заполняются и подписываются Заёмщиком лично в Офисе либо заполняются Заёмщиком в Личном кабинете на Официальном сайте Кредитора при подаче заявления через сеть Интернет.

Кредитоспособность Заёмщика оценивается на основании полученной Кредитором кредитной истории (кредитного отчета) Заёмщика и предоставленной им информации, сообщаемой Менеджеру в устной форме.

Перечень информации, которая может быть сообщена Заёмщиком, в том числе и в устной форме:

- адрес фактического места жительства;
- номер доступного мобильного телефона Заёмщика;
- данные о месте работы Заёмщика, в том числе название организации, контактная информация, должность Заёмщика;
- данные о доходах и расходах Заёмщика;
- о текущих денежных обязательствах с указанием периодичности и сумм платежей;
- о целях получения займа;
- об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору;
- о факте производства о банкротстве, в том числе за 5 (пять) лет до даты подачи такого заявления;
- семейное положение, количество детей в возрасте до 21 года, сведения о других иждивенцах;
- дополнительные номера контактных телефонов, обеспечивающих возможность взаимодействия с Заёмщиком.

Информация, сообщаемая Заёмщиком, вносится работником Кредитора в Анкету Заёмщика для передачи в Скоринг.

4) Вид Займа

Вид займа, процентная ставка в процентах годовых, а также диапазон значений полной стоимости займа содержатся в Тарифах, размещенных на сайте Общества и в Офисе Кредитора.

5) Возможные суммы Займа и сроки его возврата

Вид займа, процентная ставка в процентах годовых, а также диапазон значений полной стоимости займа содержатся в Тарифах, размещенных на сайте Общества и в Офисе Кредитора.

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

6) Валюта, в которой предоставляется Займ

Все виды Займов, предоставляются Кредитором исключительно в валюте Российской Федерации - национальных денежных единицах - российских рублях, являющихся законным платёжным средством на территории Российской Федерации.

7) Способы предоставления Займа

Займы могут быть предоставлены Кредитором по выраженному Заёмщиком желанию, получившему графическое отражение в Индивидуальных условиях Договора займа, несколькими способами:

- наличными денежными средствами из кассы Кредитора, расположенной в одном из Офисов Кредитора. С информацией о местонахождении Офисов Заёмщик может ознакомиться на информационных стендах, расположенных в Офисах, на Официальном сайте Кредитора (<https://celfin.ru/>) в разделе «Контакты», а также получить данную информацию по телефонам, указанным на сайте Кредитора;
- с использованием Заёмщиком электронных средств платежа:
- на личную банковскую карту Заёмщика;
- на личный банковский счет Заёмщика;
- любым другим доступным способом.

8) Процентные ставки, применяемые по Займам

Вид займа, процентная ставка в процентах годовых, а также диапазон значений полной стоимости займа содержатся в Тарифах, размещенных на сайте Общества и в Офисе Кредитора.

8.1) Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование Займом, или порядок её определения

По Договору займа проценты за пользование Займом начинают начисляться с даты, следующей за датой передачи суммы Займа Заёмщику на основании Договора займа, заключенного между Заёмщиком и Кредитором.

Кредитор не предусматривает иного порядка определения даты, начиная с которой начисляются проценты за пользование Займом.

9) Виды и суммы иных платежей Заёмщика по Договору займа

Условиями Договора займа не предусмотрено иных платежей в случае своевременного и добросовестного исполнения Заёмщиком своих обязательств по Договору займа.

10) Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных с учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по видам потребительского кредита (займа)

Полная стоимость Займа в диапазоне значений полной стоимости займа содержатся в Тарифах.

11) Периодичность платежей Заёмщика при возврате Займа, уплате процентов и иных платежей по Займу

Платежи производятся согласно Графику платежей, согласованному Сторонами при заключении Договора займа.

12) Способы возврата Заёмщиком Займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения Заёмщиком обязательств по Договору Займа

Заёмщику доступны следующие способы возврата Займа и уплаты процентов за пользование Займом:

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора по следующим реквизитам:

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Алистар»

ОГРН 1247700596659

ИНН/КПП 9704249544/771901001

юридический адрес: 107023, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР СЕМЁНОВСКИЙ, Д. 19

Расчетный счет: 40701 810 1 3872 0000658

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101 810 4 0000 0000225

- внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора в любом из Офисов Кредитора, находящихся по адресам, указанным на Официальном сайте Кредитора.
- при помощи личной банковской карты Заёмщика с использованием Личного кабинета Заёмщика на Официальном сайте Кредитора <https://celfin.ru/>;
- любым другим доступным способом погашения займа, актуальным на дату возврата Займа из указанных на Официальном сайте Кредитора по адресу <https://celfin.ru/> и в любом из Офисов Кредитора.

Бесплатным для Заёмщика способом исполнения Заёмщиком своих обязательств по Договору займа является:

- внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора в любом из Офисов Кредитора, находящихся по адресам, указанным на Официальном сайте Кредитора.

13) Сроки, в течение которых Заёмщик вправе отказаться от получения Займа

После предоставления Кредитором Заёмщику Индивидуальных условий Договора займа, Заёмщик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить Кредитору о своем согласии на получение Займа на условиях, указанных в Индивидуальных условиях Договора Займа.

Предложенные Заёмщику Индивидуальные условия Договора займа Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения Заёмщиком.

В случае получения Кредитором, подписанных Заёмщиком Индивидуальных условий Договора займа по истечении вышеуказанного срока, Договор не считается заключенным.

Заёмщик вправе отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора любым, указанным в Индивидуальных условиях Договора, способом с момента предоставления Кредитором Заёмщику Индивидуальных условий Договора займа и до момента получения денежных средств.

14) Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору займа

Для предоставления Заёмщику Займа Кредитор не требует предоставления какого-либо обеспечения исполнения Заёмщиком обязательств по Договору займа, в связи с чем у Кредитора отсутствуют требования к подобному обеспечению и способы такового обеспечения.

15) Ответственность Заёмщика за ненадлежащее исполнение Договора займа, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату Займа и/или уплате процентов по займу Общество вправе взимать неустойку в размере 20 (Двадцать) % годовых на сумму просроченного основного долга по Договору в соответствии с Тарифами Общества.

16) Информация об иных договорах, которые Заёмщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с Договором займа, а также информация о возможности Заёмщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них

Кредитор не обязывает Заёмщика к заключению как-либо договоров или к обязательному получению Заёмщиком каких-либо иных услуг в связи с Договором займа, помимо самого Договора займа, поэтому информация о подобных договорах и услугах не приводится, равно как информация о возможности Заёмщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них.

17) Информация о возможном увеличении суммы расходов Заёмщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки

При добросовестном и надлежащем исполнении Заёмщиком своих обязательств по Договору

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

займа, заключенного между Заёмщиком и Кредитором, в соответствии с условиями такого Договора, увеличение суммы расходов Заёмщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.

Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном в соответствии с положениями п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Полная стоимость потребительского кредита (займа) размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), и наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Полная стоимость потребительского кредита (займа) в денежном выражении размещается справа от полной стоимости потребительского кредита (займа), определяемой в процентах годовых. Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой страницы договора потребительского кредита (займа).

18) Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заёмщиком при предоставлении Займа, может отличаться от валюты Займа

Кредитор не предоставляет Займы на условиях перевода денежных средств в иностранной валюте третьим лицам по указанию Заёмщика при предоставлении Займа, поэтому информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заёмщиком при предоставлении Займа, отличается от валюты Займа, не предоставляется за отсутствием.

19) Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по Договору займа

Сторонами согласовываются следующие условия об уступке прав (требований) по Договору третьим лицам:

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2018 № 554-ФЗ

Согласен / Не согласен (не нужно зачеркнуть)

20) Порядок предоставления Заёмщиком информации об использовании Займа (при включении в договор займа условия об использовании Заёмщиком полученного займа на определенные цели

Кредитор не осуществляет предоставление Займа с условием об использовании полученного Займа на определенные цели, в связи с чем определение порядка предоставления Заёмщиком информации об использовании Займа не предоставляется за отсутствием.

21) Подсудность споров по искам Кредитора к Заёмщику

Возникшие между сторонами споры по искам Кредитора к Заёмщику, подлежат рассмотрению:

1. Судебный участок мирового судьи № 302 района Измайлово (адрес: Первомайская улица, 12, Москва, 105037).

22) Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия Договора займа

Настоящие Общие условия Договора займа являются единственной стандартной формой (формуляром), в которой определены общие условия указанного Договора.

23) Информация об очередности погашения задолженности Заёмщика в случае, если сумма произведенного Заёмщиком платежа по Договору займа недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по Договору займа

Сумма произведенного Заёмщиком платежа по Договору займа в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по Договору займа, погашает задолженность Заёмщика в следующей очередности:

- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- неустойка (штраф, пеня);
- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) и условиями Договора займа.

24) Условия полного и частичного досрочного возврата Заёмщиком суммы Займа и начисленных на неё процентов по Договору займа

Заёмщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Займа имеет право досрочно вернуть всю сумму Займа без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования Займом.

В период с 15 (пятнадцатого) дня, исчисляемого с даты получения Займа, до даты окончания срока действия Договора Заёмщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного Займа или её часть при условии, что не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты возврата Займа Заёмщик направляет Кредитору письменное Уведомление о намерении досрочно погасить займ одним из следующих способов:

- почтовым или курьерским отправлением на юридический адрес Кредитора;
- путем личной доставки в любой из Офисов Кредитора.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения Кредитором Уведомления о намерении досрочно погасить займ Кредитор уведомляет Заёмщика путем направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в Уведомлении Заёмщика с указанием расчета суммы долга и суммы процентов за пользование суммой Займа, подлежащих уплате при досрочном погашении в соответствии с Индивидуальными условиями, либо передает информацию при личном визите Заёмщика в Офис через работника Офиса.

Сумма, оплачиваемая Заёмщиком при полном досрочном погашении Займа, включает в себя сумму процентов и непогашенный остаток суммы Займа на дату погашения.

Частичный досрочный возврат Займа возможен только в день совершения очередного платежа по Договору займа в соответствии с Графиком платежей, но не более 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Кредитора о таком возврате, с уплатой процентов за фактический срок пользования возвращаемой частью Займа.

Заёмщик может указать в Уведомлении о досрочном возврате Займа или его части на условиях сокращенного срока досрочного возврата. В этом случае Кредитор принимает возвращаемую сумму в день, указанный Заёмщиком, в таком же размере, какой бы был уплачен Заёмщиком при досрочном возврате Займа или его части в общем порядке.

Если Заёмщик досрочно возвращает Займ полностью или частично, без предварительного уведомления Кредитора надлежащим образом, то в дату совершения очередного платежа Кредитор производит погашение задолженности Заёмщика в общем порядке, установленного положениями статьи 24 Общих условий Займа.

25) Порядок взаимодействия Кредитора с Заёмщиком при обращении Заёмщика за предоставлением Займа

Кредитор осуществляет консультирование Заёмщика о финансовых услугах,

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

предоставляемых Кредитором, об условиях их предоставления, использования и возврата потребительских займов, которые доводятся до сведения Заёмщика до получения им Займа, включая информацию об условиях Договора займа, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Кредитора и Заёмщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом Займа, о последствиях нарушения условий Договора займа, о возможности наступления негативных финансовых последствий при заключении Договора займа.

На основании информации предоставленной ему информации Заёмщик должен принять обоснованное решение о целесообразности заключения Договора займа на предлагаемых Кредитором условиях, учитывая:

- соразмерность своей долговой нагрузки с текущим финансовым положением;
- предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих обязательств по Договору займа (периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов);
- вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения своих обязательств по Договору займа (в том числе, потеря работы, задержка получения заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от Заёмщика причинам, состояние здоровья Заёмщика, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение дохода).

26) Указание на изменение суммы расходов Заёмщика при увеличении используемой в Договоре переменной процентной ставки Займа на 1 (один) процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения Договора

Кредитор не осуществляет предоставление Займа с условием об использовании переменной процентной ставки Займа, поэтому сумма расходов Заёмщика не изменяется на 1 (один) процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения Договора, в связи с чем информация об изменении суммы расходов Заёмщика не предоставляется за отсутствием.

27) Общие положения

1. Кредитор передает в собственность Заёмщика денежную сумму (сумму Займа), а Заёмщик обязуется возвратить Кредитору сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в срок и в размере, согласованных сторонами в Индивидуальных условиях Договора.

2. Договор займа считается заключенным, если по всем Индивидуальным условиям Договора сторонами достигнуто согласие, и сумма Займа, указанная в Индивидуальных условиях Договора, передана Кредитором Заёмщику.

3. Заёмщик подписанием Индивидуальных условий Договора подтверждает свое согласие со всеми Общими и Индивидуальными условиями, и претензий к Кредитору по условиям предоставления, использования и возврата денежных средств не имеет.

4. Факт передачи суммы Займа подтверждается списанием денежных средств с расчетного счета Кредитора либо подписанием Заёмщиком расходно-кассового или мемориального ордера в зависимости избранного Заёмщиком способа получения денежных средств.

В случае, если денежные средства были списаны с расчетного счета Кредитора, но вернулись на расчетный счет, то Договор займа считается не заключенным.

5. Договор займа вступает в силу с момента передачи денежных средств (суммы Займа) Заёмщику и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

28) Обязанности и права Кредитора

1. В случае принятия положительного решения при рассмотрении Заявления Заёмщика о предоставлении займа Кредитор предоставляет Заёмщику сумму Займа, указанную в Индивидуальных условиях, способом, избранным Заёмщиком при согласовании Индивидуальных условий:

- выдача Заёмщику наличных денежных средств через кассу Кредитора;

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

- безналичное перечисление денежных средств по реквизитам указанным Заёмщиком.
2. После заключения Договора займа в течение всего срока его действия Кредитор должен сообщать Заёмщику размер текущей задолженности Заёмщика перед Кредитором по Договору займа, а также даты и размер произведенных и предстоящих платежей по Договору займа:
- круглосуточно через Личный кабинет Заёмщика, доступ к которому ему предоставляется при заключении Договора;
 - по письменному запросу Заёмщика - на адрес, указанный Заёмщиком в Индивидуальных условиях;
 - по устному запросу Заёмщика при предъявлении им паспорта в Офисе Кредитора.
3. В период действия Договора займа Кредитор обязан предоставлять Заёмщику бесплатную услугу «Напоминающее сообщение» - за один день до наступления даты возврата Займа Заёмщику направляется смс-уведомление о наступлении даты погашения задолженности по Договору займа.
4. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору займа направляется Кредитором Заёмщику посредством телефонного звонка, голосового и/или СМС-сообщения, на телефонные номера, указанные в Индивидуальных условиях, в течение 7 (семи) календарных дней после возникновения просроченной задолженности.
- При наличии просроченной задолженности более 7 (семи) календарных дней информация о наличии просроченной задолженности может быть по выбору Кредитора направлена Заёмщику посредством:
- личного взаимодействия по адресу, указанному в Индивидуальных условиях,
 - почтового отправления по адресу, указанному в Индивидуальных условиях,
 - голосового сообщения по телефонам, указанным в Индивидуальных условиях,
 - текстового сообщения с использованием радиотелефонной связи по телефонам, указанным в Индивидуальных условиях.
5. Информация о наличии просроченной задолженности круглосуточно доступна Заёмщику в Личном кабинете с первого дня возникновения просрочки исполнения обязательства с указанием суммы и структуры задолженности.
6. Об изменении:
- фирменного наименования,
 - способов оплаты процентов и суммы основного долга,
 - платежных реквизитов
- Кредитор уведомляет Заёмщика путем размещения их на Официальном сайте Кредитора и в Офисах Кредитора.
7. Кредитор вправе изменить Общие условия Договора займа при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заёмщика по Договору займа.
- Изменения в Общие условия Договора займа вносятся Кредитором в одностороннем порядке. О внесении изменений Кредитор уведомляет Заёмщика путем размещения соответствующих уведомлений с приложением текста новой редакции Общих условий на Официальном сайте Кредитора и в Офисах выдачи займов не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.
8. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора займа, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заёмщика по Договору займа.
- О внесении изменений в Индивидуальные условия в одностороннем порядке Кредитор уведомляет Заёмщика посредством направления ему СМС-сообщения, простого письма по почте по адресу, указанному Заёмщиком в Индивидуальных условиях или размещения соответствующей информации в Личном кабинете Заёмщика, а в случае изменения размера предстоящих платежей, информацию о предстоящих платежах.
9. Кредитор не вправе в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по Договору займа, сокращать срок его действия,

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение Договоров с Заёмщиками.

10. По Договору, срок возврата Займа по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по Договору, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по Договору, достигнет ста тридцати процентов суммы предоставленного Займа.

После возникновения просрочки исполнения обязательства Заёмщика по возврату суммы Займа и (или) уплате причитающихся процентов Общество по Договору займа вправе начислять Заёмщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только на непогашенную Заёмщиком часть

суммы основного долга.

11. Об уступке прав (требований) по Договору займа третьим лицам и о внесении соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности Кредитор сообщает Заёмщику посредством направления СМС-сообщения на телефонный номер Заёмщика, указанный им в Индивидуальных условиях. Риск неполучения сообщения несет Заёмщик, в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора о смене контактных телефонных номеров в порядке, предусмотренном Общими условиями Договора.

12. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору займа только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу, физическому лицу, указанному в письменном согласии Заемщика, полученном Кредитором после возникновения у Заемщика просроченной задолженности по Договору займа если запрет на осуществление уступки не предусмотрен действующим законодательством или Договором займа, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении.

При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.

29) Обязанности и права Заёмщика

1. Заёмщик обязан вернуть Кредитору полученную сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в срок, указанный в Индивидуальных условиях Договора. Погашение основной суммы Займа и уплата процентов производится согласно Графику платежей, согласованному сторонами при Заключении Договора займа. График платежей выдается Заёмщику вместе с Индивидуальными условиями, а также доступен Заёмщику в Личном кабинете.

2. Заёмщик обязан уведомить Кредитора об изменении паспортных данных, адреса места жительства и/или места проживания, места работы, контактной информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи с ним в письменной форме, направив в течение 3 (трёх) календарных дней с даты наступления изменений письменное заявление заказным письмом на юридический адрес Кредитора либо в порядке личной явки в Офис Кредитора.

3. В случае изменения обстоятельств, влияющих на способность совершать выплаты по принятым на себя обязательствам по Договору, Заёмщик обязан в письменном виде в течение трех календарных дней сообщить Кредитору причины, влияющие на способность Заёмщика совершать выплаты по Договору займа, направив соответствующее уведомление заказным письмом на юридический адрес Кредитора.

4. При заполнении Заявления о предоставлении Займа Заёмщик обязан предоставить достоверные сведения и информацию, необходимые для одобрения выдачи Займа, а также контактную информацию. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет Заёмщик. В случае, если в процессе исполнения Договора возникнут сомнения, что указанные данные не принадлежат Заёмщику, то для их удаления Кредитор вправе потребовать личного визита третьего лица, которому вероятно принадлежат эти данные, в Офис Кредитора для предоставления

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

документов, подтверждающих принадлежность указанных телефонов этому третьему лицу (например, абонентского договора), а не указавшему их Заёмщику.

5. Индивидуальные условия Договора могут быть подписаны Заёмщиком непосредственно сразу после принятия решения о предоставлении займа либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заёмщику Индивидуальных условий Договора займа.

6. Заёмщик вправе в день обращения получить информацию о размере текущей задолженности или об её отсутствии, обратившись в Офис Кредитора.

7. В случае возникновения просроченной задолженности по Договору Заёмщик вправе обратиться к Кредитору с заявлением о реструктуризации задолженности с приложением соответствующих документов, выданных государственными органами или уполномоченными организациями, подтверждающих наступление после заключения Договора займа неблагоприятных для Заёмщика обстоятельств.

8. Заёмщик самостоятельно выбирает способ погашения из способов, указанных в Индивидуальных условиях Договора займа.

При выборе платного способа погашения задолженности Заёмщик принимает на себя расходы, связанные с выполнением данного способа, и самостоятельно уплачивает комиссии и иные сборы, устанавливаемые соответствующими платежными агентами. Суммы комиссий и сборов в оплату задолженности не включаются.

9. Заёмщик предоставляет Кредитору право на обработку его персональных данных путем уточнения (обновления, изменения), извлечения, предоставления, доступа, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в течение срока действия Договора, в том числе включая срок нахождения Заёмщика в просрочке или судебном разбирательстве по поводу или в связи с Договором, а также срок, который является обязательным для хранения персональных данных Заёмщика в соответствии с требованиями Федеральных законов от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"», от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативно-правовых актов, изданных государственными органами и ведомствами во исполнение вышеуказанных федеральных законов.

Заёмщик предоставляет Кредитору право передавать персональные данные Заёмщика юридическим лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, в целях взыскания просроченной задолженности Заёмщика, если таковая возникает у Заёмщика.

В случае уступки прав (требований) по Договору Кредитор вправе передавать персональные данные Заёмщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

10. Заёмщик вправе после возникновения у него просроченной задолженности по Договору займа направить Кредитору письменное согласие на уступки права (требований) по Договору займа конкретному физическому лицу, прямо указав его в согласии, если запрет на осуществление уступки не предусмотрен действующим законодательством или Договором займа, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении.

30) Порядок оплаты, условия изменения, продления срока возврата Займа

1. Моментом исполнения обязательств Заёмщика по погашению задолженности являются в зависимости от избранного Заёмщиком способа:

- дата внесения денежных средств в кассу Кредитора при оплате в кассу Кредитора в Офисах по выдаче займов;
- момент поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора при безналичном перечислении денежных средств. До момента зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора продолжают начисляться проценты за пользование Займом. Кредитор не несет ответственность за задержку зачисления денежных средств, перечисленных в счет оплаты по Договору займа, на расчетный

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

счет Кредитора. Весь риск негативных последствий несет Заёмщик.

2. Начисление процентов, подлежащих уплате Заёмщиком за пользование Займом, производится с момента получения Заёмщиком денежных средств до момента погашения займа. При этом в расчет принимается фактическое число дней в расчетном периоде (месяцев), а в году 365 дней (366 дней). При расчете процентов последний неполный день фактического пользования Займом (его частью) считается полным.

3. Досрочное погашение не принимается от третьих лиц, за исключением наличия у такого лица нотариально заверенной доверенности, выданной Заёмщиком с правом совершения от его имени платежей по Договору займа, заключенному с Кредитором.

4. Начисление процентов за пользование Займом в размере, указанном в Индивидуальных условиях договора, за каждый день пользования Заёмщиком денежными средствами, полученными по Договору займа, производится до момента полного погашения суммы Займа, и полного выполнения Заёмщиком всех условий Договора, с учётом ограничений, накладываемых положениями п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

5. В случае, если сумма денежных средств, внесенная Заёмщиком в целях погашения микрозайма, больше суммы долга по Договору микрозайма, Общество вправе зачесть разницу в счет погашения иных долговых обязательств Заёмщика перед Обществом.

6. Увеличение (продлонгация, продление) срока возврата Займа может быть произведено в следующем порядке.

Кредитор вправе по заявлению Заёмщика продлить срок возврата Займа, указанного в Договоре займа. Заявление об увеличении срока возврата Займа Заёмщик может осуществить одним из следующих способов:

- путем заполнения формы заявления, размещенной в Личном кабинете на Официальном сайте Кредитора <https://celfin.ru/>, и его подписания при помощи специального кода, направленного Заёмщику SMS-сообщением;
- путем собственноручного заполнения формы заявления в любом Офисе Кредитора.

После получения от Заёмщика заявления об увеличении срока возврата Займа, Кредитор предоставляет Заёмщику возможность заключить соглашение об увеличении срока возврата Займа, являющееся дополнительным соглашением к Договору займа, которое Заёмщик подписывает:

- в Личном кабинете на Официальном сайте Кредитора <https://celfin.ru/> при помощи специального кода, направленного Заёмщику SMS-сообщением;
- собственноручно в любом Офисе Кредитора.

Новый срок возврата Займа не может превышать срок, на который был выдан Займ, с момента подписания соглашения об увеличении срока возврата Займа. Продлонгация Договора производится при условии полной оплаты Заёмщиком процентов, предусмотренных Договором, то есть Заёмщик должен произвести уплату процентов за фактическое пользование денежными средствами, то есть за срок, отсчитываемый от даты, следующей за днём выдачи Займа (или за днём подписания предыдущего дополнительного соглашения об увеличении срока возврата Займа) до дня подписания текущего дополнительного соглашения об увеличении срока возврата Займа включительно.

7. Максимальное число дополнительных соглашений об увеличении срока возврата Займа, при заключении которых увеличивается срок возврата займа, не может составлять более 5 (пяти) раз в течение одного года.

8. В случае продления срока возврата займа, Заёмщик может получить информацию о новом сроке возврата займа в Личном кабинете Заёмщика или уточнить в call-центре Кредитора по бесплатному телефону, указанному на сайте Кредитора.

9. В случае оплаты Заёмщиком процентов в сумме, недостаточной для их погашения, Соглашение об увеличении срока возврата Займа считается не заключенным, и денежные средства, поступившие Кредитору, направляются на погашение задолженности Заёмщика в общем порядке.

31) Ответственность за неисполнение сторонами обязательств по Договору

1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. При не достижении взаимного согласия, все споры передаются на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общие условия Договора потребительского кредита (займа)

Возникшие между сторонами споры по искам Кредитора к Заёмщику, подлежат рассмотрению:

1. Судебный участок мирового судьи № 302 района Измайлово (адрес: Первомайская улица, 12, Москва, 105037).

2. При нарушении Заёмщиком срока возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов, а также неисполнения Заёмщиком обязательств, вытекающих из Договора займа, Кредитор доводит до сведения Заёмщика претензию в виде требования об оплате задолженности способом, согласованным сторонами в Индивидуальных условиях. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Кредитором требования о погашении задолженности Заёмщик вправе воспользоваться правом на досудебный порядок урегулирования спора и по согласованию с Кредитором установить способ и срок исполнения обязательства, отличные от указанных в требовании.

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитором условий Договора, а равно в случае нарушения прав Заёмщика как потребителя финансовых услуг, споры между сторонами подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Кредитором может быть использована процедура взыскания просроченной задолженности с Заёмщика путем передачи сведений юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр.

3. Кредитором может быть использована процедура взыскания просроченной задолженности с Заёмщика путем получения судебного приказа, а также взыскания задолженности путем искового производства.

Возникшие между сторонами споры по искам Кредитора к Заёмщику подлежат рассмотрению:

1. Судебный участок мирового судьи № 302 района Измайлово (адрес: Первомайская улица, 12, Москва, 105037).